

Rokiah binti Abdul Razak

lwn

Idris bin Daud

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 29 Ogos 2022 bersamaan 1 Safar 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0059-2021

Undang-undang Pentadbiran Islam - Bidangkuasa Mahkamah – Mendengar dan memutuskan rayuan kes harta sepencarian - sek. 67 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Undang-undang Keluarga Islam - Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Undang-undang Keterangan – Dakwaan tanpa pembuktian- iqrar -s. 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003- Fakta yang diperakui tidak perlu dibuktikan -s. 45 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

FAKTA KES

1. Kes ini adalah suatu rayuan terhadap sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan pada 23 Mac 2021 dalam Kes Mal No. 10100-017-0731-2016-2018. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

1. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff
 2. Mahkamah memerintahkan sebuah rumah teres satu tingkat yang beralamat di No 12, Jalan AU 1C/2A, Taman Keramat Permai, 54200 Kuala Lumpur sebagai Harta Sepencarian pihak-pihak dengan kadar bahagian Plaintiff adalah sebanyak 36.4%.
 3. Rumah Keramat tersebut hendaklah dijual dan hasil bersih setelah ditolak kos-kos jualan hendaklah dibayar terus kepada Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di atas.
 4. Mahkamah perintahkan rumah flat beralamat di BA-04-2F, Taman Cahaya Ampang, 68000 Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar bahagian Plaintiff adalah sebanyak 77.5% dan kadar Defendan sebanyak 22.5%.
 5. Flat Ampang tersebut hendaklah dijual dan hasil bersih setelah ditolak kos-kos jualan hendaklah dibayar terus kepada Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di atas.
 6. Tuntutan Defendan untuk dua keping tanah di Kampung Panchor, Bota Kanan, Perak ditolak.
-
2. Perayu dan Responden telah bernikah pada 30 April 1984 di Bota Kanan, Perak dan telah bercerai pada 28 September 2016. Hasil perkahwinan tersebut Perayu dan Responden dikurniakan dua (2) orang cahayamata.
 3. Perayu dan Responden telah bersetuju bahawa sepanjang tempoh perkahwinan mereka telah memperolehi harta tak alih secara bersama iaitu;

- 3.1. Sebuah rumah teres satu tingkat yang beralamat di No 12, Jalan AU 1C/2A, Taman Keramat Permai, 54200 Kuala Lumpur.
- 3.2. Sebuah rumah flat beralamat di BA-04-2F, Taman Cahaya Ampang, 68000 Kuala Lumpur. *[selepas ini disebut sebagai Rumah Tersebut]*
4. Perayu (Plaintif) tidak berpuas hati terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 1 April 2021 dan Alasan Rayuan pada 27 Ogos 2021. Perayu telah memplidkan enam (6) Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 325 Rekod Rayuan.

Diputuskan:

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-017-0731-2016 pada Butiran No.4 adalah dibatalkan dan diubah kepada:
 - i. Mahkamah memerintahkan rumah flat beralamat di BA-04-2F, Taman Cahaya Ampang, 68000 Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Perayu (Plaintif) dan Responden (Defendan) dengan kadar Plaintif menerima keseluruhan (100%) bahagian.

3. Mahkamah mengekalkan perintah No 1,2,3,5 dan 6 Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-017-0731-2016.

Peguam Syarie:

Perayu : *Puan Fariah binti Md Isa daripada Tetuan Fariah & Associates*

Responden : *Tuan Hairunnajmi bin Haji Najmuddin daripada Tetuan Najmi & Associates.*

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5. Dalam rayuan ini, kami mendapati Perayu mempertikaikan keputusan bahawa Rumah Tersebut iaitu sebuah rumah flat di Taman Cahaya Ampang diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan mempertikaikan kadar pembahagian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Alasan Rayuan dan hujah-hujah yang telah dikemukakan, kami akan rangkumkan Alasan Rayuan Perayu kepada satu isu sahaja iaitu
 - 5.1. Sama ada YA Hakim telah terkhilaf apabila memerintahkan rumah flat beralamat di BA-04-2F, Taman Cahaya Ampang, 68000 Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar bahagian Plaintiff adalah sebanyak 77.5% dan kadar Defendan sebanyak 22.5%.
6. Sebelum mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa asas utama yang menjadi pegangan Mahkamah dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
 فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٠﴾

Bermaksud:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri dalam memperolehi harta tersebut.

7. Seterusnya Mahkamah juga mengambil kira peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian dengan mengambil kira usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta.

(1) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh setiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu

pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi dalam apa-apa hal, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar

8. Selain daripada itu, terdapat beberapa keputusan kes Mahkamah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperoleh sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah **Kes Anita Binti Abdullah**

lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin [1982] 4 JH 73, Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid [2005] 20 JH 218, Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005] dan Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah 1 CLJ(Sya) 2006 m.s. 222.

9. Dalam rayuan ini, Perayu berhujah bahawa Rumah Tersebut bukanlah harta sepencarian antara Perayu dan Responden. Keputusan hakim berkaitan rumah tersebut hanyalah berdasarkan dakwaan dan keterangan pihak-pihak tanpa saksi atau pembuktian secara dokumen. Responden tidak mengemukakan sebarang bukti yang menyokong dakwaan Responden terhadap pemerolehan dan sumbangan terhadap Rumah Tersebut.
10. Berbeza dengan Perayu, sumbangannya dalam memperoleh Rumah Tersebut apabila pemilikan Rumah Tersebut adalah atas nama Perayu. Bahkan, Perayu telah mengeluarkan wang caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebanyak RM8000 sebagai deposit Rumah Tersebut dan pembiayaannya adalah dari Bank Cimb oleh Perayu. Perayu menghujahkan bahawa Perayu wajar diberikan keseluruhan bahagian rumah tersebut berdasarkan sumbangan langsung Perayu manakala sumbangan Responden tidak dibuktikan.
11. Responden tidak bersetuju dengan rayuan Perayu dan berhujah dengan menegaskan bahawa YA Hakim tidak terkhilaf dalam menentukan Rumah Tersebut sebagai harta sepencarian dan menentukan kadar pembahagian rumah tersebut berdasarkan sumbangan Perayu dan Responden dengan mengambil kira keterangan Perayu dan Responden semasa perbicaraan sebagaimana peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

12. Responden juga berhujah bahawa pembuktian berbentuk dokumen adalah sebahagian daripada pembuktian yang diterima pakai dalam keterangan di mahkamah syariah sedangkan terdapat pelbagai lagi kaedah pembuktian seperti melalui pengakuan mahupun iqrar. Pengakuan Perayu mengenai kewujudan rumah tersebut diperoleh dalam tempoh perkahwinan dengan harga RM20,000.00 semasa perbicaraan telah membuktikan kewujudan pemerolehan dan status pemilikan rumah tersebut tanpa perlu dibuktikan lagi oleh Responden melalui kaedah pembuktian sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 73 hingga 75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
13. Kami berpendapat bahawa fakta berkaitan kewujudan rumah tersebut dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden sebagaimana penghakiman hakim di perenggan 9 iaitu menjadi fakta yang dipersetujui bahawa rumah tersebut telah diperoleh secara bersama dalam tempoh perkahwinan. Seterusnya perenggan 30 alasan penghakiman menyebutkan bahawa rumah tersebut dibeli dengan harga RM20,000.00 dan dinamakan atas nama Perayu dengan pembiayaan dari CIMB bank juga adalah fakta yang dipersetujui oleh kedua belah pihak semasa dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah.
14. Menurut Syeikhul Islam Zakaria al-Ansari dikalangan mazhab as-Syafeiyy didalam kitabnya "Syarhu Manhaj al-Tullab" jilid 3 halaman 427 mentakrifkan iqrar ialah :

الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه

Bermaksud: Iqrar ialah pemberitahuan seseorang tentang sesuatu hak keatasnya

15. Ini adalah selaras dengan peruntukan di dalam *Kitab Mughni al-Muhtaj*, Jilid 3 halaman 268 yang menyebut –

الإقرار لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا.

Bermaksud:

Iqrar dari segi bahasa bererti mensabitkan, manakala menurut syarak diertikan sebagai memberitahu hak seseorang atas dirinya. Iqrar disebut juga sebagai I'tiraf.

Ianya juga selari dengan kaedah yang berbunyi –

المرء مؤاخذ بإقراره

Bermaksud: Seseorang itu dipegang berdasarkan pengakuannya .

16. Merujuk kepada seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan berkaitan obligasi atau tanggungan yang ditanggung oleh seseorang kesan dari pengakuan iaitu:

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan.

(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Apa-apa iqrar hendaklah dibuat—

- (a) *di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau*
- (b) *di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang aqil, baligh dan 'adil.*

(3) *Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.*

17. Merujuk kepada kes Ahmad Zaini bin Abdul Karim *lawan* Anis bin Abdul Manap [JH 39 (1)] di mana hakim Mahkamah Rayuan Syariah berpendapat bahawa fakta-fakta yang telah dipersetujui tidak perlu dibuktikan lagi dan boleh diterima mahkamah. Panel rayuan selanjutnya menyatakan di halaman 62 bahawa “..*apabila Perayu memperakui fakta ini, maka ia memberi kuasa kepada mahkamah untuk membuat perintah pembahagian di bawah seksyen 122(5) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam*”
18. Berdasarkan autoriti di atas dapatlah disimpulkan bahawa Y.A Hakim Bicara telah menjalankan kuasanya dengan mengiktiraf rumah tersebut sebagai harta sepencarian apabila telah dipersetujui tempoh masa perolehan rumah tersebut dalam tempoh perkahwinan. Namun, kami percaya perkara yang sebenarnya menjadi pertikaian diantara pihak-pihak adalah jumlah bahagian masing-masing yang perlu bersandarkan kepada sumbangan sama ada langsung atau tidak langsung atau keduanya.
19. Berkaitan sumbangan terhadap rumah tersebut, Responden mengakui bahawa rumah tersebut adalah di atas nama Perayu dan melalui pinjaman Bank CIMB. Fakta berkaitan Perayu turut mengeluarkan wang KWSP sebanyak RM8000 sebagai deposit rumah tersebut turut diakui oleh Responden. Mahkamah

berpegang bahawa sumbangan Perayu dalam perolehan rumah ini dipersetujui oleh Responden.

20. Manakala dari sudut sumbangan dirinya, Responden menghujahkan bahawa Responden membayar ansuran bulanan rumah tersebut kepada pihak bank sehingga selesai. Malah Responden menyatakan beliau bukan sahaja membayar ansuran bulanan rumah tersebut bahkan mengurus dan menyewakan rumah tersebut sehingga hasil sewaan digunakan untuk membayar ansuran bulanan, membayar cukai dan kos penyelenggaraan rumah tersebut sebagaimana dalam penyata keterangan Responden di halaman 251 Rekod Rayuan.
21. Responden menyatakan bahawa Rumah tersebut telah disewa dari mula diperolehi dan pihak-pihak tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Hasil sewaan rumah tersebutlah digunakan oleh Responden bagi pembayaran ansuran bulanan rumah tersebut.
22. Mahkamah memegang prinsip bahawa dalam menentukan bahagian pihak-pihak dalam sesuatu harta adalah bergantung kepada sumbangan yang telah dibuat dalam pemerolehan harta tersebut bertepatan dengan pandangan al-Imam Ibnu Qayyim al-juz'iah ada menyatakan dalam kitab al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siasah- al-Syariyyah, Cetakan Matba'ah Al-Madani, Mesir, Tahun 1961, muka surat 24 iaitu

ومن ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين لمتاع البيت والدكان
: أن القول قول من يدل الحال على صدقه والصحيح في هذه المسألة أنه لا عبرة باليد

الحسنة بل وجودها كعدمها ولو اعتبرناها لا اعتبرنا يد الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه
عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس و نحن نقطع بأن هذه يد ظالمة عادلة فلا اعتبار لها.

Bermaksud:

“Di antaranya ialah di kalangan ahli perundangan Islam telah sepakat berpendapat bahawa di dalam kes tuntutan antara suami isteri yang sama-sama berusaha dalam mendapatkan harta rumah tangga dan berkedai, tuntutan yang sedemikian hendaklah diterima berdasarkan keterangan yang membuktikan tuntutan itu. Sebenarnya di dalam persoalan ini, pemilikan sebuah harta itu tidak dikira hanya semata-mata berdasarkan nama yang tertera di dalam harta itu. Setakat nama yang tertera di dalam sesuatu harta itu belum tentu membuktikan pemilikannya. Kenyataan sebegini adalah kerana seandainya diambil kira hak milik sesuatu harta semata-mata mengikut nama yang tertera di dalam harta itu, maka nescaya serban yang dipakai di kepala seseorang yang merampas serban kepunyaan orang lain akan dikira sebagai serban kepunyaan perampas itu, sedangkan pengiktirafan yang sedemikian adalah suatu kezaliman dan tidak diambil kira”.

23. Kami dapati Responden tidak membuktikan sumbangannya terhadap rumah tersebut sebagaimana yang didakwa oleh Responden berdasarkan seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa *“Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda’ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda’a ‘alaih).”*
24. Sekiranya Responden berkehendakkan Mahkamah menentukan bahagian Responden di dalam rumah tersebut, Responden sepatutnya mengemukakan bukti sumbangan Responden terhadap rumah tersebut sebagaimana yang

diperuntukkan di bawah seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu "*Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.*" Namun di dalam kes ini, Responden telah gaga; mengemukakan bukti sumbangannya terhadap rumah tersebut.

25. Kami berpuashati selain dari pengakuan Responden terhadap sumbangannya menguruskan penyewaan dan penyelenggaraan rumah tersebut, tiada keterangan dan pembuktian lain yang menunjukkan Responden menyumbang terhadap rumah tersebut sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung.
26. Berdasarkan kenyataan Responden berkaitan sumbangannya, kami dapati bahawa tindakan Responden membayar ansuran bulanan rumah tersebut dari hasil wang sewaan bukanlah termasuk dalam kategori sumbangan yang dibuat oleh Responden. Responden bukanlah membayar ansuran bulanan rumah tersebut dari pendapatan atau wang Responden sendiri. Oleh itu, kami berpendapat bahawa tindakan Responden ini bukanlah satu bentuk sumbangan terhadap pemerolehan rumah tersebut.
27. Tindakan Responden yang mengakui bahawa bayaran sewa rumah tersebut digunakan bagi membayar ansuran bulanan, membayar cukai dan kos penyelenggaraan rumah tersebut adalah pengakuan yang mengikat Responden sebagaimana termaktub dalam kitab "*Mughni al-Muhtaj*" oleh as-syeikh Khatib as-Syirbini, jld 2 , hlmn 238 ada menyebut :

فقد إتفقت كلمة الفقهاء على الإقرار حجة على المقر

Bermaksud:

Telah sepakat para ulama feqah atas bahawasanya iqrar adalah hujjah yang mengikat keatas المقر

28. Di dalam kitab “الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية” karangan as-syeikh Dr. Muhammad Sidqi al-Borno, hlm 353, cetakan Muassasah al-Risalah Beirut Lebanon, cetakan 2002M-1422H ada mengemukakan kaedah feqhiyyah:

إقرار الإنسان على نفسه مقبول

Bermaksud : Pengakuan yang dibuat oleh seseorang ke atas dirinya sendiri adalah diterima

29. Merujuk kepada kes Nik Maheran binti Nik Mat lawan Hamdan bin Mahfoz [Kes rayuan No. 10000-017-0035-2016], Mahkamah Rayuan Syariah berpendapat fakta keterangan Responden pada perbicaraan bertarikh 8/11/2010 berkaitan persetujuan Responden memberikan 1/3 dari nilai RM4200.00 yang telah dibuat pembayaran kepada Perayu adalah suatu iqrar di bawah seksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Responden tidak membuat sebarang hujah menafikan keterangan ini. Dalam keadaan ini, fakta sumbangan langsung dan tidak langsung Perayu yang diakui Responden adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan dan hendaklah diterima oleh mahkamah sebagai suatu fakta bagi mempertimbangkan apa-apa keputusan di hadapannya. Ianya adalah sebagaimana kehendak seksyen 45 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

30. Mahkamah seterusnya merujuk kepada seksyen 45 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Seksyen 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2), tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau yang sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apaapa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuatkuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka.

(2) Mahkamah boleh, menurut budi bicaranya, menghendaki supaya fakta yang diakui itu dibuktikan selain daripada dengan iqrar sedemikian.

31. Dalam Kitab al-Bughyah al-Mustarsyidin mukasurat 159 juga ada menyebut:

اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما أو حصلت بينهما فرقة أو موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه
إذ لا مرجح كما قالوا لو اختلط حمامهما وحيثئذ فإن أمكن معرفتهما وإلا وقف الأمر حتى
يصطلح الزوجين أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين
ويجب إن لا ينقص عن النصف في المحجور ، نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما
يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فإن لم يتفقوا على شيء من

ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه انه ملكه ، فان كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين.

Bermaksud:

"Telah bercampur harta suami dan tidak diketahui harta sesiapa yang lebih banyak, tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah sorangnya, kemudian berlaku penceraian di antara keduanya atau meninggal dunia, maka tidak sah salah seorang dan mereka (suami isteri atau warisnya) memerintah (mengguna) sesuatu daripada harta itu sebelum dapat dibezakan atau sebelum dibuat perdamaian (al-Sulh) kecuali bersama-sama dengan pemiliknya sebab tidak ada murajjih (tidak ada tanda yang membezakan). Seperti mereka berkata "jika bercampur burung merpati keduanya (suami isteri) di ketika itu tidak boleh diketahui dan tidak dapat dibezakan, perkara ini hendaklah ditangguh sehingga suami atau waris kedua-duanya berdamai ataupun menyerah (hibah) dengan sama banyak atau berlebih kurang jika mereka (suami isteri) dan waris orang yang sempurna (bukan mahjur a'laihi) dan wajib supaya jangan berkurang (orang yang tidak dibenarkan mentadbir harta). Tetapi jika berlaku kebiasaan yang tetap bahawa salah seorang dari keduanya (suami isteri) mendapat pendapatan yang lebih banyak dari seorang lagi maka perdamaian (al-Sulh) dan penyerahan (hibah) adalah berdasarkan demikian, maka pihak yang memiliki sesuatu dari harta (memegang harta) akan diterima cakapnya dengan sumpahnya; bahawa harta itu miliknya. Tetapi jika harta itu dimiliki oleh kedua-duanya (masing-masing memegang harta), maka masing-masing boleh meminta pihak yang lain bersumpah, kemudian harta itu dibahagi dua".

32. Kami juga merujuk kepada keputusan Lembaga Rayuan Wilayah Persekutuan dalam kes *Anita lwn Zainuddin Ariffin* (1982) 4JH 73 sebagaimana yang telah digunapakai di dalam kes *Noraishah bt. Ahmad lwn Omar bin Jusoh &*

6 Yang Lain, [JH26(1)], telah menerima cara pembahagian ke atas harta sepencarian dijalankan. Antaranya penghakiman tersebut menyatakan bahawa:

(a) Jika ada keterangan yang cukup, siapa yang mengusaha harta itu. Maka harta tersebut akan diberi kepadanya.

(b) Jika tidak ada keterangan yang cukup mengenai takat usaha masing-masing, mereka dikehendaki bersumpah dan harta akan dibahagikan sama banyak. Jika semuanya enggan bersumpah, ia dibahagikan sama banyak juga. Tetapi jika salah seorang enggan bersumpah, maka harta akan diberi kepada orang yang bersumpah. Jika salah seorang atau semuanya telah mati maka hukum bersumpah itu dipertanggungjawabkan ke atas wasiat si mati sekiranya waris menuntut.

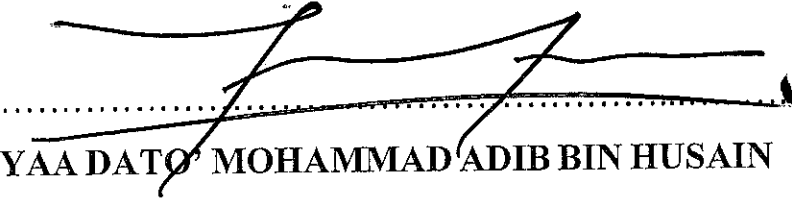
33. Berdasarkan kes rayuan di atas, kami dapati bahawa sumbangan Perayu dalam pemerolehan rumah tersebut adalah jelas dan diperakui sendiri oleh Responden dan kami bersetuju bahawa Responden tidak dapat membuktikan sumbangan Responden terhadap rumah tersebut.
34. Kesimpulannya, atas alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas maka kami sebulat suara bersetuju menyimpulkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kadar pembahagian bagi rumah tersebut adalah dengan kadar 77.5% kepada Perayu dan 22.5% kepada Responden. Oleh itu, kami berpendapat bahawa Perayu wajar menerima bahagian yang lebih banyak berdasarkan sumbangan Perayu terhadap rumah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-017-0731-2016 pada Butiran No.4 adalah dibatalkan dan diubah kepada:
 - 2.1 Mahkamah memerintahkan rumah flat beralamat di BA-04-2F, Taman Cahaya Ampang, 68000 Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Perayu (Plaintif) dan Responden (Defendan) dengan kadar Plaintif menerima keseluruhan (100%) bahagian.
3. Mahkamah mengekalkan perintah pada Butiran No 1,2,3,5 dan 6 Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-017-0731-2016.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

1.  **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor